

전자무역촉진법 시행규정 개정(안) 보고

1. 개정이유

- 전자무역법 제8조에 따라 전자무역기반사업자*는 전자무역기반시설** 이용요금을 정하거나 변경하려는 경우 산업부장관에게 신고 필요

* (주)한국무역정보통신(KTNET)이 '06.12월 전자무역기반사업자로 지정(현재 단일사업자)

** 무역업자와 관계기관간 전자무역문서의 중계·보관 및 증명 등의 업무를 수행하는 정보시스템

- 신고 시 이용요금 및 세부명세를 적은 서류 등에 대해서는 산업부장관이 정하여 고시하도록 하고 있음 (전자무역촉진법 제8조)
- 다만, 산업부 고시에서 법에서 명시된 업무 이외의 이용요금에 대해서도 신고토록 규정(전자무역촉진법 시행규정 제5조)

전자무역촉진법	전자무역촉진법 시행규정(고시)
제8조(이용요금의 신고) ① 전자무역기반사업자는 전자무역기반시설의 운영에 필요한 비용을 조달하기 위하여 제6조제2항제3호에 따른 업무의 이용요금을 정하거나 변경하려는 경우에는 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 그 금액과 세부 명세를 적은 서류 등의 관련 자료를 첨부하여 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다.	제5조(요금의 신고 및 변경) 전자무역기반사업자는 법 제8조에 따라 신고할 때 법 제12조제1항에 따른 명시된 업무 이외에 전자무역기반시설을 이용하여 중계·보관 및 증명 등에서 발생·변경된 요금 신고와 함께 요금별로 다음 각 호의 사항이 기재된 서류를 첨부하여 신고를 하여야 한다.
<제6조제3항제3호에 따른 제12조제1항에 명시된 업무> ① 신용장 통지 ② 수입화물선취 보증서 발급 ③ 내국신용장 개설 ④ 요건확인서 발급 ⑤ 구매확인서 발급 ⑥ 원산지증명서 발급 ⑦ 해상적하보험증권 발급 ⑧ 화물인도지시서 발급	1. 업무의 종류 2. 업무의 수행방법 및 절차 3. 업무의 이용조건 및 이용요금의 세부명세 4. 요금 부과 또는 변경 사유 5. 기타 지식경제부장관이 요청한 관련 자료

⇒ ① 행정규칙(고시)임을 쉽게 알 수 있는 제명과 ② 법체계의 정합성 (법률유보의 원칙)을 위해 고시(전자무역촉진법 시행규정) 개정

2. 개정내용

□ 행정규칙 제명 변경

- 고시임을 쉽게 알 수 있도록 현재 제명 "전자무역 촉진에 관한 법률

시행규정"을 "전자무역기반시설 이용 및 운영 등에 관한 고시"로 변경

□ 요금신고 범위 축소 등

- 법(제6조 및 제12조)에서 명시된 8종 업무에 한정하여 요금 신고시 필요한 준비서류 등의 신고 절차를 규정
 - 8종 업무 이외의 업무에 대한 이용요금은 전자무역기반사업자가 자율적(정부 미지원 서비스)로 정하거나,
 - 운영협약(정부지원 서비스*) 등을 통해 산업부와의 협의절차를 규정
- ※ 정부지원사업으로 추가 구축('19~'22)한 전자무역 신규서비스(전자상거래무역, 스마트무역원장, 디지털물류, 디지털문서유통)

현 행	개정안
제5조(요금의 신고 및 변경) 전자무역기반사업자는 법 제8조에 따라 신고할 때 법 제12조제1항에 따른 명시된 업무 이외에 전자무역기반시설을 이용하여 중계·보관 및 증명 등에서 발생·변경된 요금 신고와 함께 요금별로 다음 각 호의 사항이 기재된 서류를 첨부하여 신고를 하여야 한다. 1.~4. (생 략) 5. 기타 지식경제부장관이 요청한 관련 자료	제5조(요금의 신고 및 변경) 전자무역기반사업자는 법 제8조에 따라 신고할 때 다음 각 호의 사항이 기재된 서류를 첨부하여 신고를 하여야 한다. 1.~4. (현행과 같음) 5. 기타 산업통상자원부장관이 요청한 관련 자료
제11조(전자무역기반시설 이용요금 부과 등) ① (생 략) ② 제1항에 따라 전자무역기반사업자가 기반시설 이용자로부터 조달한 비용에 대해서는 매년 집행계획을 세워 사전에 지식경제부장관에게 제출을 하여야 한다.	제11조(전자무역기반시설 이용요금 부과 등) ① (현행과 같음) ② 제1항에 따라 전자무역기반사업자가 기반시설 이용자로부터 조달한 비용에 대해서는 매년 집행계획을 세워 사전에 산업통상자원부장관에게 제출을 하여야 한다.

3. 향후일정

□ 규제 신설·강화 여부 검토(8월)

□ 행정예고 및 관계부처 협의(20일, 8월)

☐ 고시 개정완료 및 시행(9월)